

COUR D'APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référé

N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6S3
Minute n°

Copie exécutoire délivrée le

à :

Maître Nicolas BARRABE, avocat plaident

Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, avocats plaidants

Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats plaidants

Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats plaidants

Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats plaidants

Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat plaident

Maître Martine POISSON-BRASSEUR, avocate postulante

Copie conforme délivrée le

au service du contrôle des expertises, à la régie

1 copie au dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOÛT 2025

DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 26 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière.

L'affaire oppose :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires Résidence ECLAT DE VERT représenté par son syndic, la société ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY,
2 rue des deux Bois
76130 MONT ST AIGNAN

représenté par Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154, substitué à l'audience par Maître Thomas DUBREUIL

DÉFENDEURS

S.A.R.L. ARCHITHEOS
18 rue Théodule Ribot
75017 PARIS

représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58

Société EDELIS, anciennement AKERYS PROMOTION
40 rue d'Arcueil - Bâtiment Miami
94150 RUNGIS

représentée par Maître Martine POISSON-BRASSEUR, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 117, plaident par Maître Morgane BRILLANT, avocate au barreau de PARIS

S.A.S. QUALICONSLT
1 bis rue du Petit Clamart, Bâtiment B
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 37

S.A.S. T2C - TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION
473 rue des Manets
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE

Société MMA IARD, assureur de la SAS T2C
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS T2C
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

Société MMA IARD, assureur de la société EDELIS
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société EDELIS
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

représentés par, Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26, substitué à l'audience par Maître Marc ABSIRE

Monsieur Bruno LIOREL
6 rue Henri Frère
76130 MONT ST AIGNAN

Société MMA IARD, assureur de M.Bruno LIOREL
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de M.Bruno LIOREL
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

représentés par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53

Monsieur Bruno FOLLET
105 rue Pouyer Quertier
27380 FLEURY SUR ANDELLE

Société SMABTP, assureur de M.Bruno FOLLET
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

Société SMABTP, assureur de la S.A.S. BET SICRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentés par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire
: 46 substitué à l'audience par Maître Claire DEWERDT

**Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur
d'ARCHITEOS**
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

S.A.S. BET SICRE
Immeuble Copernic
45 allée Paul Langevin
76230 BOIS GUILLAUME

non comparantes et non représentées

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le **19 août 2025** par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

AKERYS PROMOTION, devenue EDELIS a fait réaliser des travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation situé à MONT-SAINT-AIGNAN, 2 rue des deux Bois. Sont intervenus aux opérations de construction :

- maître d'œuvre de conception : ARCHITEOS, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

- maître d'œuvre d'exécution : M. Bruno LIOREL, assurée par les MMA, qui a sous-traité la mission à M. Bruno FOLLET, assuré par la SMABTP ;

- lot gros œuvre : T2C, assuré par les MMA ;

- contrôleur technique : QUALICONSLT ;

- études structures : BET SICRE ;

- assureur dommage ouvrage, assureur CNR, assureur responsabilité civile du promoteur : MMA.

La réception est intervenue le 9 mars 2015.

Des fissures ont été constatées le 20 avril 2022 dans l'appartement A22.

Les travaux réalisés pour y remédier ont révélé l'absence de ferrailage dans le béton ou un ferrailage insuffisant.

Le 4 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT a fait assigner la SASU EDELIS, la SAS T2C (TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION), M. Bruno LIOREL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d'assureurs responsabilité civile et décennale d'EDELIS, de M. Bruno LIOREL et de la SAS T2C, la SARL ARCHITEOS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur d'ARCHITEOS, M. Bruno FOLLET, la SAS BET SICRE, la SMABTP, assureur responsabilité civile et décennale de M. Bruno FOLLET assureur responsabilité civile de la société BET SICRE et la SAS QUALICONSLT, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :

- ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonner la communication par :
 - * la société EDELIS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - * la société T2C, de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - * M. Bruno FOLLET, de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012 et de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - la société BET SICRE, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - la société ARCHITHEOS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - la société QUALICONSLT de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025 ;
- réserver les dépens.

À l'audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT demande au président du tribunal de :

- ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonner la communication par :
 - * la société BET SICRE, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025, des conditions générales et particulières de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - * la société QUALICONSLT de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025 ;
- condamner la société EDELIS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ARCHITHEOS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la Société ARCHITHEOS,
- condamner la Société EDELIS à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT ;
- réserver les dépens.

La SASU EDELIS demande au président du tribunal de :

- rejeter la demande d'expertise ;
- subsidiairement,

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;
 - modifier la proposition de mission ;
- en tout état de cause,
- rejeter la demande de communication de pièces formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT ;
 - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT de sa demande formulée à l'encontre d'EDELIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT à payer à EDELIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT aux entiers dépens.

La SARL ARCHITEOS demande au président du tribunal de :

- rejeter la demande d'expertise ;
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- étendre les opérations de M. SERRES confiées par ordonnance du 2 février 2021 aux désordres structurels survenus dans l'appartement A 22 et au niveau de la façade de la résidence ;
- dans tous les cas, donner acte à la société ARCHITHEOS de ses plus expresses protestations et réserves sur l'expertise ou l'extension ordonnée ;
- prendre acte de la communication de l'attestation d'assurance 2025 sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT ;
- ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT de produire sous astreinte les contrats ou marchés des sociétés TC2, de M. Bruno LIOREL, de la société ARCHITHEOS, du BET SICRE, du procès-verbal de réception du 9 mars 2015 avec la liste des réserves ainsi que du procès-verbal de livraison du 23 avril 2015 ;
- réserver les dépens.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et M. Bruno LIOREL demandent au président du tribunal de :

- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;
- laisser les dépens à la charge du syndicat de copropriété ECLAT DE VERT.

M. Bruno FOLLET et la SMABTP, assureur de M. FOLLET de la société BET SICRE, demandent au président du tribunal de :

- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;
- donner acte à M. Bruno FOLLET qu'il a communiqué les pièces demandées ;
- rejeter toutes autres demandes à l'encontre de la SMABTP et de M. Bruno FOLLET ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Éclat de Vert aux dépens.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en tant qu'assureurs d'EDELIS, demandent au président du tribunal de :

- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;
- réserver les dépens.

La SAS T2C, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en tant qu'assureurs de T2C, demandent au président du tribunal de :

- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise

demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;
- réserver les dépens.

La SAS QUALICONSULT demande au président du tribunal de :

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;
- lui donner acte de ce qu'elle communique les conditions générales et conditions particulières de son contrat RCD du 10 juin 2010.

La SAS BET SICRE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assignées à personne morale, n'ont pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIVATION

1. Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

La mesure demandée est de l'intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT, qui justifie d'un motif légitime en ce qu'il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

1.1. Sur la forclusion de la demande

La SASU EDELIS s'oppose à la mesure en faisant valoir que l'action est forclose, puisque la réception du bâtiment où se situent les travaux est intervenue le 26 février 2015 et non le 9 mars 2015 comme le soutient, sans en justifier, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT réplique que la pièce produite par EDELIS n'est pas le procès verbal de réception et qu'EDELIS s'est refusée, depuis cinq ans, à communiquer les procès-verbaux de réception de l'opération.

Sur ce,

Il appartient à celui qui s'oppose à une mesure d'expertise au motif que l'action au fond est irrémédiablement prescrite, ou forclose, d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SASU EDELIS se fonde sur un document intitulé « annexe au procès-verbal de réception des travaux », du 26 février 2015 qui énumère différents lots, mais pas le lot gros œuvre. Il est suivi d'une liste de réserves du bâtiment A et B, datée du 15 octobre 2015, non signé (pièce n° 2, abusivement appelée « procès verbal de réception des travaux » dans le bordereau de pièces).

La SASU EDELIS ne produit donc pas le procès-verbal de réception des travaux réalisés par T2C mais uniquement une annexe à un procès-verbal.

Elle ne démontre donc pas, alors que la preuve lui incombait, que l'action au fond est manifestement forclosée.

1.2. Sur l'opposition de la SARL ARCHITEOS

La SARL ARCHITEOS fait valoir qu'il aurait été préférable d'ordonner une extension de l'expertise déjà en cours dans la même résidence.

En l'espèce, les désordres sont de natures différentes et l'expertise déjà ordonnée est bientôt achevée, de sorte qu'il est préférable d'ordonner une nouvelle expertise, séparée.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

2. Sur les demandes de communication de pièces

2.1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT sollicite la communication par :

- * la société BET SICRE, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025, des conditions générales et particulières de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- * la société QUALICONSLT de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025.

La société QUALICONSLT a communiqué les conditions générales et les conditions particulières de son contrat d'assurance du 10 juin 2010 (ses pièces n° 1 et 2).

Il y a lieu de faire droit à la demande, qui vise à s'assurer de l'identité de son assureur au moment de l'ouverture du chantier, d'une part, et au jour de la réclamation, d'autre part.

Le dossier remis au juge à l'audience par Qualiconsult ne contient les pièces communiquées.

La société BET SICRE n'a pas comparu et n'a produit aucune pièce.
Il sera fait droit à la demande.

2.2. Sur les demandes d'ARCHITHEOS

La société ARCHITHEOS demande qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT de produire sous astreinte les contrats ou marchés des sociétés T2C, de M. Bruno LIOREL, de la société ARCHITHEOS, du BET SICRE, du procès-verbal de réception du 9 mars 2015 avec la liste des réserves ainsi que du procès-verbal de livraison du 23 avril 2015.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT réplique que la demande ne repose sur aucun fondement juridique et doit être rejetée. Il produit le seul document en sa possession, le procès-verbal de livraison du 23 avril 2015.

Sur ce,

Dès lors que la responsabilité ou la garantie de T2C, de M. Bruno LIOREL, de la société ARCHITHEOS ou du BET SICRE vont être invoquées, il sera certainement nécessaire que les contrats qui sont à l'origine de ces responsabilités ou de ces

garanties soient produits aux débats. Il est judicieux qu'ils le soient avant le début des opérations d'expertise, afin de permettre aux parties de connaître les obligations de chacun et de pouvoir utilement orienter les investigations de l'expert.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT exposant ne pas disposer des pièces dont il est demandé la production, il lui en sera donné acte.

3. Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT sera donc tenu aux dépens.

Il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

ORDONNE une mission d'expertise confiée à :

M. Yvon Serres

65 rue Jean-Dominique Cassini

76230 Bois-Guillaume

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, qui a accepté la mission via SelExpert ;

DIT que l'expert aura pour mission de :

Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés à MONT-SAINT-AIGNAN, 2 rue des deux Bois, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

I. Environnement

1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.

II. Procédure

6. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages.

7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.

III. Griefs

Numéroter les griefs allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous griefs ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.

Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :

8. Constat.

a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle...). Préciser où il se situe (en particulier, si l'immeuble est en copropriété, préciser si le grief touche les parties communes ou le lot privatif concerné), le photographier si cela est possible ou le représenter.

b) Préciser la date d'apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.

9. Nature du grief. Préciser ensuite s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.

10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s'il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.

11. Reprise du grief.

a) Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Si plusieurs options sont techniquement possibles, donner son avis sur leur faisabilité technique, en tenant compte notamment de leur coût, du délai d'intervention et de la gêne occasionnée et de leur capacité à remédier au grief.

b) Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ou pour leur environnement.

c) Préciser si ces travaux nécessitent ou à tout le moins peuvent justifier l'intervention d'un maître d'œuvre et la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et en évaluer le coût.

d) Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux. En cas d'impossibilité d'obtenir des devis dans des délais raisonnables, évaluer, à dire d'expert, les travaux de faible ampleur et le coût de l'intervention d'un maître d'œuvre.

e) Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.

12. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des

travaux de reprise.

IV. Préjudices immatériels

13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.

14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.

V. Travaux urgents

15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.

VI. Dires

16. Répondre aux dires récapitulatifs.

17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT devra consigner la somme de **6 000 euros**, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de

rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et **DIT** que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l'expert joindra au rapport d'expertise :

- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : controle-expertises.tj-rouen@justice.fr ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

ENJOINT à la SAS QUALICONSULT de communiquer à le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter du 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;

se **RÉSERVE** la liquidation de l'astreinte provisoire ;

ENJOINT à la société BET SICRE de communiquer à le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025, des

conditions générales et particulières de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter du 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;

se **RÉSERVE** la liquidation de l'astreinte provisoire ;

DONNE ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT qu'il indique ne pas avoir les contrats ou marchés des sociétés TC2, de M. Bruno LIOREL, de la société ARCHITHEOS, du BET SICRE, du procès-verbal de réception du 9 mars 2015 avec la liste des réserves ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière

Le président